

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/654/2026, de 10 de julio, por la que se declara la caducidad de la modificación sustancial concedida por Resolución de 22 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Ávila, a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Mironcillo (Ávila), titularidad de «Granjas Misanpa, S.L.». Expte.: 006-26-DEAV.

Vista las actuaciones que constituyen el expediente de referencia, de las cuales son los siguientes sus:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación porcina ubicada en las parcelas 19, 20 y 21 del polígono 1 del término municipal de Mironcillo (Ávila), titularidad de GRANJAS MISANPA, S. L. (anteriormente Francisco Javier Martín Rodríguez) y con código PRTR 8187 se encuentra afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

Disposición	Enlace al BOCYL	Motivo (1)
Orden de 18 de julio de 2008	BOCyL n.º 176 de fecha 11/09/2008	AA. Ampliación explotación porcina de 1.392 a 2.784 plazas de cerdos de cebo. Expte.: AA-AV-233/05
Resolución de 11 de noviembre de 2015	BOCyL n.º 226 de fecha 23/11/2015	MNS1. Construcción de una nueva nave
Resolución de 8 de octubre de 2019	BOCyL n.º 200 de fecha 16/10/2019	CT. De Francisco Javier Martín Rodríguez a favor de GRANJAS MISANPA, S. L. Expte.: 025-18CTAV
Resolución de 22 de enero de 2021	BOCyL n.º 27 de fecha 9/02/2021	MS1. Ampliación capacidad productiva de la explotación de 2.784 plazas a 4.524 plazas y construcción de una nueva nave. Expte.: AA-AV-006/2017
	BOCyL n.º 41 de fecha 1/03/2021	Corrección errores de la Resolución de 22 de enero de 2021

(1) Motivo: AA: Autorización Ambiental; MNS: Modificación No Sustancial; MS: Modificación Sustancial; CT.: Cambio de Titularidad

Segundo.– En fecha 9 de julio de 2021, tiene entrada la comunicación de GRANJAS MISANPA, S. L. con NIF B05258769, de una modificación no sustancial de la autorización ambiental de la explotación de porcino referenciada, consistente en el cambio de ubicación de la nave proyectada en la modificación sustancial n.º 1 (MS1), ejecutándose en la parcela 22 en vez de la parcela 19 ambas del polígono 1 del término municipal de Mironcillo (Ávila). Expte.: 046-21-MNSAV.

Tercero.– El informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, de fecha 15 de mayo de 2026, propone iniciar el procedimiento de declaración de caducidad de la de la modificación sustancial n.º 1 (MS1) de la autorización ambiental concedida mediante Resolución de 22 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Ávila, a la explotación porcina de referencia, titularidad de GRANJAS MISANPA, S. L. al no haberse comunicado el inicio de su actividad habiendo transcurrido un plazo superior al otorgado para ello.

Cuarto.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió trámite de audiencia a los interesados mediante notificación fehaciente de dicho acto, no habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.

Quinto.– La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, y el resultado del trámite de audiencia a los interesados, formula la Propuesta de Orden de caducidad de la autorización ambiental.

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Segundo.– La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 21.1 dispone, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

Tercero.– Por otra parte, el apartado resolutivo TERCERO de la citada autorización ambiental establece que «El titular de esta autorización ambiental dispondrá de un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de recepción de su notificación, para iniciar la actividad conforme a lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre».

Cuarto.– Así mismo, el artículo 37 del texto refundido de la ley de prevención ambiental, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, recoge que transcurrido el plazo para iniciar la actividad una vez otorgada aquella, la autorización ambiental perderá su vigencia.

Quinto.– El artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas determina que producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, para lo que habrá que dictar resolución que deberá ser motivada en todo caso.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Primero.– Declarar la caducidad de la modificación sustancial de la autorización ambiental otorgada a Granjas Misanpa, S. L, mediante Resolución de 22 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Ávila, relativa a la modificación de la Resolución de 19 de agosto de 2008, de la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se concede autorización ambiental a la ampliación de una explotación porcina ubicada en las parcelas 19, 20 y 21 del polígono 1, en el término municipal de Mironcillo (Ávila), como consecuencia de la Modificación Sustancial n.º 1.

Segundo.– Comunicar al Ayuntamiento de Mironcillo (Ávila), que la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de la explotación de referencia queda sin efecto.

Tercero.– Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Cuarto.– Trasladar la presente Orden al promotor, al Ayuntamiento de Mironcillo (Ávila), al Servicio de Evaluación Ambiental, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila y al Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Ávila a, a los efectos oportunos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 10 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO